

المرسوم رقم 2020 - 076 الصادر بتاريخ 09 يوليو 2020 يحدد طرق ملاحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات ويحدد توزيع ناتج الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران.



الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى: الهدف

يحدد هذا المرسوم إجراءات ملاحظة المخالفات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران في مجال الرقابة الحضرية، ويحدد توزيع عائدات الغرامات والعقوبات

المادة 2: العقوبات

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 2008 - 007 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008، المتضمن مدونة العمران، وتلك الواردة في هذا المرسوم على جميع التجمعات الحضرية .

المادة 3: تأهيل الهيئات والوكلاء

تحدد اختصاصات الهيئات الإدارية والوكلاء المكلفين بالتحقق من انتهاكات أحكام قانون العمران بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالداخلية والعمران .

المادة 4: الإجراءات التحفظية

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران، يتم اتخاذ الإجراءات التحفظية التالية، حسب الحالة، من طرف الوكلاء المؤهلين لهذا الغرض.

- توقيف الورشة؛
- الإنذار؛
- مصادرة الأدوات ومواد الورشة الموجودة في الموقع؛
- الهدم،
- الغرامات.

المادة 5: معاينة المخالفات

تتم معاينة المخالفة بعد إجراء الرقابة الروتينية، أو تقديم شكاوى مكتوبة إلى المصالح المكلفة بالرقابة الحضرية، أو بناء على الطلبات المعنية من طرف هيئة إدارية أو مجموعات إقليمية .

ويمكن أيضا معاينة المخالفات على أساس المعلومات المثبتة.

الفصل الثاني: الاعتراف بمخالفة القواعد الإجرائية

المادة 6: مخالفة القواعد الإجرائية

تشمل مخالفة القواعد الإجرائية تنفيذ الأشغال:

- في حالة عدم وجود رخصة بناء سارية المفعول؛
- في حالة عدم وجود تصريح أشغال؛
- في حالة عدم وجود إذن بالهدم؛
- في حالة عدم وجود إذن بالتقطيع؛
- في حالة وجود تصاريح غير قانونية أو معيبة أو احتيالية.

المادة 7: التسوية

يمكن تسوية مخالفة القواعد الإجرائية بمجرد امتثال مرتكب المخالفة للإجراءات المعمول بها.

المادة 8: الملاحظة

تتم ملاحظة مخالفة القواعد الإجرائية من طرف سلطة مختصة أو مكلفة ومحلفة في مجال الرقابة الحضرية تتوج إجباريا ملاحظة مخالفة الإجراءات بموجب محضر ملاحظة المخالفة.

يجب أن يحدد هذا المحضر تعريف وتحديد صفة الوكيل الذي أعد المحضر وهوية الشخص المعني وتاريخ وتوقيت المعاينة وإعداد المحضر ومكان المخالفة والملاحظات المادية التي قيم بها وتصنيف المخالفات المرتكبة أو كافة البيانات الأخرى التي تساعد على إمكانية بدأ المتابعة القانونية.

تحال نسخة من محضر ملاحظة المخالفة إلى الوزير المكلف بالعمران لاتخاذ مزيد من الإجراءات .

كما يتم تقديم نسخة أخرى من محضر ملاحظة المخالفة إلى مرتكبها أو إلى ممثله.

المادة 9: توقيف الورشة

يتم إيقاف الورشة في الموقع فورا وكإجراء احترازي في حالة ارتكاب المخالفات التالية:

- عدم وجود وثيقة ملكية تتعلق بالقطعة الأرضية موضوع البناء؛
- عدم وجود وثيقة تحديد إحداثيات القطعة المراد بنائها؛
- عدم وجود رخصة بناء سارية المفعول.

وبعد تسوية وضعية الورشة يتم رفع التوقيف من خلال إفادة برفع التوقيف عن الورشة.

المادة 10: المصادرة

يتم إعلان مصادرة الأدوات ومواد البناء إذا تجاهل مرتكب المخالفة الإشعار الذي وجه إليه لتوقيف الورشة.

تخضع المعدات والمواد المضبوطة إلى جرد حضوري ويتم استرجاعها بعد تسوية وضعية الورشة ودفع تكاليف التخزين والحراسة، والتي سيتم تحديد نسب غراماتها اليومية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمران.

الفصل الثالث : ملاحظة مخالفة القواعد الجوهرية

المادة 11: طبيعة المخالفات

تشمل مخالفة القواعد الجوهرية:

- عدم الامتثال للقواعد المنصوص عليها في وثائق التنظيم العمراني (المخطط العمراني المحلي، خطة الاستصلاح المفصلة، بدفتر الالتزامات، إلخ)؛
- عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بالمناطق المحمية (الساحات العمومية، المناطق غير القابلة للبناء، المساحات الخضراء، المساحات الزرقاء، الاحتياطيات العقارية، المساحات غير المقطعة، إلخ)؛
- احتلال الشوارع العامة والمساحات العمومية؛

- عدم الامتثال للقواعد المطبقة على المباني المفتوحة للجمهور، وإمكانية وصول الأشخاص محدودي القدرة على الحركة إلى المباني العالية؛
- عدم الامتثال لما خصصت له المباني أو عدم مطابقة الأشغال للمخططات الهندسية التي منحت على أساسها رخصة البناء؛
- التموقع الخاطئ للقطعة الأرضية؛
- مخططات التقطيع غير القانونية أو الاحتيالية؛
- التقطيع أو الدمج غير القانوني أو الاحتيالي في المخططات المعتمدة؛
- المباني المهددة بالانهيار أو التي بعد انهيارها، تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

المادة 12: الإنذار

يصدر الإنذار عن المخالفات الجوهرية المنصوص عليها في المادة السابقة:

يتم الإنذار بواسطة إشعار مكتوب ويشمل:

- طبيعة المخالفة؛
- طبيعة وحجم الأشغال المزمع تنفيذها (هدم، إصلاح، تسوية الواجهة، إلخ) وكذلك مدتها.

المادة 13: إغلاق الأماكن

في حالة وجود مبني أو منشأة معدة لاستقبال الجمهور، يتم الإشعار بإغلاق المكان حتى الانتهاء الكامل من العمل المطلوب، بموجبه أمر إغلاق، بعد موافقة الوزير المكلف بالعمران.

المادة 14: المباني المتهالكة

يطلب من ملاك المباني الآئلة للسقوط أو المتباينة بطريقة غير لائقة مع بيئتها الحضرية المباشرة أو التي أصبحت متهالكة بشكل واضح، القيام بأعمال التجديد أو التدعيم

أو الهدم، بغض النظر عن شرعية هذه المباني طبقا للتشريع العقاري والنظام العمراني المعمول بهما.

المادة 15: إحالة الإنذار

تتم إحالة الإنذار بهدم مبنى أو تدعيمه إلى المالك أو وكيله بواسطة وكيل الرقابة الحضرية وفقا لنموذج يتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالعمران .

ويحدد الإنذار آجال لهدم البنايات المعنية وفقا لدرجة الاستعجال وحجم الخطر المترتب عليها.

إلا أن هذه الآجال لا تتجاوز ثمانية (8) أيام عمل اعتبارا من تاريخ الطعن المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 16: التظلم

يستفيد كل شخص يصدر إليه إنذار بالهدم من مهلة ثلاثة (3) أيام، دون اعتبار أيام العطل، للتظلم أمام السلطة الهرمية التي يتبع لها وكيل الرقابة. في هذه الحالة قد يتم طلب خبرة مستقلة. وإذا اقتضى الأمر، يتم تعليق الأجل المحدد للإنذار حتى يتم تقديم تقرير الخبرة.

يجب أن يتم الرد المكتوب على التظلم في غضون سبعة (7) أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلامه.

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة العمران، إلا في حالة عدم تطبيق الأوامر من طرف المالك أو وكيله، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الإنذار.

المادة 17: العقوبات على المقاولين

لا يخضع مقاولو أشغال بناء، تعديل أو هدم المباني للعقوبات المنصوص عليها في المادة 115 من مدونة العمران إلا في حالة ما إذا كانت الأشغال:

- من المحتمل أن تشكل خطرا على مستخدمي الشارع العمومي أو الجيران؛
- تتعلق بالجزء الأساسي من المبنى أو بمرفقاته الملاصقة للملكية العمومية؛
- تلحق أضرارا جمالية أو مظهرية بمعالم من التراث الثقافي؛
- تحد من حركة الجيران بشكل دائم أو أن يكون من المرجح أن تقلل الأشغال بشكل خطير من القيمة العقارية لممتلكاتهم.

المادة 18: إيقاف الأشغال

في الحالات المذكورة في المادة السابقة، وفي حالة ما إذا كانت الأشغال في بدايتها، يجوز لوكيل الرقابة الحضرية توجيه الإنذار فورا إلى مرتكب المخالفة من أجل إيقاف البناء أو التعديل أو الهدم وإعادة المباني إلى حالتها الأصلية.

المادة 19: تكرار المخالفة

في حالة رفضه التوقيف الفوري للأشغال بعد الإنذار، أو عودته إلى المخالفة بعد تلقي الإنذار، يعاقب المخالف وفقا الأحكام المادة 115 من مدونة العمران.

المادة 20: رفض الامتثال

يعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي، كل من يرفض، عندما تكون لديه الوسائل، الامتثال لأوامر ضباط الشرطة القضائية الحضرية.

المادة 21: مخططات التقطيع الخاصة

يتم الإعلان عن مخططات التقطيع الخاصة ومشاريع الاستصلاح الحضري عن طريق النشر لمدة شهر كامل وذلك قبل المصادقة عليها. ويتم النشر في مقر البلدية المعنية وفي مباني المديرية المكلفة بالعمران. وبعد المصادقة عليها توضع هذه المخططات والمشاريع تحت تصرف الجمهور.

غياب الإعلان المذكور أعلاه يعطل تنفيذ مشاريع التقطيع والاستصلاح.

المادة 22: الموافقة المسبقة

يخضع تنفيذ مخططات التقطيع الخاصة للموافقة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالعمران بناء على تقرير مشترك من المسؤول المكلف بالرقابة الحضرية والمدير المكلف بالعمران.

المادة 23: مخططات التقطيع غير القانونية

تعتبر لاغية وعديمة الأثر مخططات التقطيع التي لم تخضع لترخيص مسبق صادر بموجب الشروط التي تحددها النظم المعمول بها.

المادة 24: المشاركة في المخالفة

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 من مدونة العمران على الأشخاص الذين يقومون أو يساهمون ويشاركون أو يدعمون، دون وجه حق أو دون ترخيص قانوني، بعملية تخطيط أو تقطيع أرض تقع ضمن المجال العمومي أو الخاص للدولة أو للمجموعات الإقليمية.

يواجه الفنيون وكل شخص أخر يشارك في تنفيذ تلك المخططات الغير قانونية نفس العقوبات التي يواجهها شركاؤهم، دون المساس بالعقوبات التأديبية في حالة ما إذا كانوا خاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أو المطبق على وكلاء المؤسسات العمومية.

المادة 25: بيع أو تأجير قطع أرضية ناتجة عن مخططات غير قانونية .

يعتبر مرتكبا للتحايل، كل شخص يقوم ببيع أو تأجير قطع أرضية تقع داخل مخططات غير قانونية.

المادة 26: بيع أو تأجير قطع أرضية تابعة للدولة

تطبيقا للمادة 127 من مدونة العمران، يعتبر مرتكبا للتزوير واستخدام المزور كل شخص يقوم ببيع قطعة أرضية تقع في المجال العمومي أو الخاص للدولة أو المجموعات الإقليمية.

المادة 27: احتلال الشارع العام

في حالة احتلال طريق أساسي للمستخدمين، يجوز لضباط الشرطة القضائية الحضرية إزالة وإيداع المواد المعيقة للطريق في موقع مجهز خصيصا لهذا الغرض على حساب المخالف أو في أي موقع أخر يتم فيه استيفاء شروط الحفاظ على تلك المواد.

الفصل الرابع: الهدم

المادة 28: الأمر بالهدم

تصدر أوامر الهدم من طرف القاضي المختص بناء على طلب من الوزير المكلف بالعمران.

المادة 29: الهدم التلقائي

يجوز للوزير المكلف بالعمران أن يأمر بالهدم تلقائيا بناء على تقرير معلل من المسؤول المكلف بالرقابة الحضرية في الحالات التالية:

- البناء على أرض محتلة دون حق أو سند رسمي، أو على أراضي للدولة أو أراضي التجمعات العمومية أو على وعاء عقاري كان موضوع تقطيع أو استصلاح؛
- منشأة دائمة تستقبل الجمهور تم بناؤها من المواد الهشة؛
- البناء في الشوارع العمومية أو شغل مجالها.

المادة 30: مباني ذات خطورة

في حالة ما إذا اعتبر ضابط الشرطة القضائية الحضرية أن مبنى آئلا للسقوط ويمثل خطرا وشيكا على سلامة الأشخاص أو الممتلكات، فيجوز له، وعلى حساب مالك

المبنى المذكور، الاستعانة بأي شخص أو دعم مادي يمكن أن يساعد في إزالة ذلك الخطر.

وفي هذه الحالة وبعد اتخاذه التدابير اللازمة من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، يقوم ضابط الشرطة القضائية الحضرية فورا بإبلاغ رئيسه الهرمي ويعد له تقريرا مفصلا.

المادة 31: الأمر بالهدم التلقائي

يتخذ الأمر بالهدم التلقائي من طرف الوزير المكلف بالعمران بناء على تقرير معلل من طرف المسؤول المكلف برقابة عمليات الاستصلاح والبناء.

يحال الأمر بالهدم التلقائي إلى الوالي المختص للتنفيذ.

المادة 32: إجراءات تنفيذ الأمر بالهدم التلقائي

يسبق عمليات الهدم التلقائي إنذار مهلته ثلاثة (3) أيام عمل وذلك للسماح لمرتكب المخالفة بتنفيذ الهدم بنفسه أو استعادة متعلقاته يتولى حاكم المقاطعة، الذي يرأس لجنة الهدم، الإشعار بمهلة الأمر بالهدم التلقائي.

بعد الإخطار بأمر بالهدم التلقائي في غضون مهلة ثلاثة (3) أيام، وإذا لم يمتثل مرتكب المخالفة، يحرر الحاكم محضر رفض يحدد تواريخ ومراجع مختلف الإشعارات التي تأمر بهدم الأشغال والمنشآت موضوع المخالفة، وكذلك الإشعارات التي تأمر بإجلاء سكان المكان وإخلائه ويقوم باستدعاء لجنة الهدم.

المادة 33: لجنة الهدم

باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإن أي عملية هدم تلقائي لمبنى أو جزء رئيسي منه يجب أن تنفذ من طرف لجنة يرأسها الحاكم المختص وتضم:

- ممثلا عن المصلحة المكلفة برقابة عمليات الاستصلاح والبناء؛
- المندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالعمران؛

- ضابط الشرطة القضائية الحضرية الذي قام بملاحظة أسباب الهدم المذكور.

المادة 34: تكاليف الهدم

يمكن إسناد مهمة الهدم إلى شركة خصوصية إذا كان حجم أو نوع المبنى المطلوب هدمه يتطلبان ذلك يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف الهدم بالإضافة إلى التكاليف الإدارية كما هو منصوص عليه في المادة 125 من مدونة العمران.

يترتب على كل عملية هدم بسبب ارتكاب المخالفات تحرير محضر موقع من طرف أعضاء لجنة الهدم يتم تسليم نسخة من هذا المحضر على الفور إلى مالك المبنى المهدم أو وكيله.

المادة 35: الهدم الجزئي

دون المساس بالمتابعات الجنائية، يجوز للوزير المكلف بالعمران أو الوالي أن يأمروا المصالح التابعة لكل منهما بالشروع بهدم أي بناء، أو هدم أية إضافة جديدة لبناء تم تنفيذها بعد تلقي إنذار الأمر بتعليق الأشغال.

الفصل الخامس: الغرامات والعقوبات

المادة 36: العقوبات المتعلقة بالإجراءات

دون المساس بالعقوبات الجنائية، وبالإضافة إلى وقف الورشات، يجوز فرض غرامات على منتهكي القواعد الإجرائية في الحالات التالية :

- غرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) أوقية لعدم تعليق لوحة الإشعار على النحو المنصوص عليه في المواد 89 الفقرة 2، و113 الفقرة 2 من مدونة العمران؛

- غرامة من عشرة (10.000) آلاف إلى أربعين (40.000) ألف أوقية لغياب رخصة البناء أو رخص الهدم أو التعديل في المباني.تطبق هذه الغرامة على المهندسين المعماريين والفنيين والمقاولين
الذين شاركوا في تنفيذ هذه البنايات.
وفي هذه الحالات، يشترط لرفع توقيف العسل تسوية وضعية الورشة ودفع الغرامات.

المادة 37: العقوبات المطبقة على مرتكبي المخالفات الجوهرية

دون المساس بالعقوبات الجنائية، يجوز فرض غرامات على مرتكبي المخالفات الجوهرية في الحالات التالية :

- غرامة من عشرين (20.000) ألف إلى أربعين (40.000) ألف أوقية في حالة عدم تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في الإنذار الرسمي بعد نهاية المدة المحددة في الإنذار؛
- غرامة من خمسين (50.000) ألف إلى مائة (100.000) ألف أوقية لإعداد مخطط تقطيع غير مرخص أو عدم احترام التعليمات الواردة بإذن التقطيع. تطبق هذه الغرامة على أي شخص شارك في تنفيذ التخطيط المذكورة .
- غرامة من خمسين (50.000) ألف إلى مائة (100.000) ألف أوقية لبيع قطع أرضية تقع في المجال العام أو الخاص للدولة.

المادة 38: العقوبات

دون المساس بالعقوبات الجنائية، تطبق العقوبات التالية على المخالفين في الحالات التالية :

- عقوبات تخزين وحراسة المواد المحجوزة تطبيقا لترتيبات مدونة العمران وهذا المرسوم؛

- العقوبات المترتبة على عدم تنفيذ مرتكبي المخالفة لأمر الهدم و/أو إعادة المكان لحالته الأصلية؛
- العقوبات الناتجة عن عمليات الهدم التي تقوم بها الدولة لبنايات أو استصلاحات تنفذ دون ترخيص أو بدون سند ملكية على وعاء عقاري غير مخطط، أو من المفترض أنه من الأملاك العمومية أو الخصوصية للدولة.

الفصل السادس : توزيع حصيلة الغرامات والعقوبات

المادة 39: عائدات الغرامات والعقوبات

يتم دفع عائدات الغرامات والعقوبات المحصلة تطبيقا لأحكام مدونة العمران وهذا المرسوم في حساب تحويل خاص مفتوح لدى الخزينة.

المادة 40: التوزيع

يتم توزيع عائدات الغرامات والعقوبات وفقا لأحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية. يحدد توزيع هذه العائدات وإجراءات تطبيق هذه الترتيبات، بموجب مقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالعمران والمالية.

الفصل السابع : ترتيبات نهائية

المادة 41: التطبيق

يكلف الوزراء المكلفون بالعدل والإدارة الإقليمية والمالية والعمران، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.